



גליון מס' 68 | נמסר יז אלול תש"פ

חברי המערכת: הרב אריאל סגרון והרב אליהו סעדון

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א מתקיים בימי ראשון בבהמ"ד יחווה דעת רח' אגסי 1 י-ם בשעה 20:15

פרשת נצבים - וילך

דיני ערב יום הכיפורים

נושאי השיעור: בדבר מערכת הכשרות בד"ץ 'יחווה דעת' | זמן קריאת שניים מקרא ואחד תרגום בערב שבת | טעמי מצות אכילה בערב יום הכיפורים | לקיחת תוספי תזונה להקלת הצום | מצות אכילה ביום הכיפורים - מדאורייתא או מדרבנן | ההבדל בין נדר לשבועה | תענית חלום בערב יום הכיפורים | אכילה לשם שמים

והנה בתקופה האחרונה לאחר הרבה לבטים, ומתוך מחשבה ורצון לספק לציבור מזון כשר למהדרין מן המהדרין הקמתי את מערכת הכשרות בד"ץ 'יחווה דעת'. והשקענו הרבה מחשבה בעניין הזה.

בבד"ץ 'יחווה דעת' פועלים כמה מתלמידי החכמים מופלגים שהם תלמידיו של אאמו"ר מרן זצוק"ל האמיתי, תלמידי חכמים מבוגרים ומנוסים שיצקו מים על ידיו, ולמדו עמו הרבה תורה, והוסמכו על ידו לרבנות. והם המה ראשי הבד"ץ, כאשר בראשם עומד ידיד נפשי הגאון הגדול רבי ישראל מאיר יונה שליט"א שהוא תלמיד חכם מופלג, אשר במשך שנים רבות לא משה ידו מתוך ידו של אאמו"ר.

כמו כן כשהתחלנו בשחיטה של בשר ועופות בדקנו הרבה ולקח לנו הרבה זמן, והסוחרים היו אומרים לנו 'נו, חבל על כל יום שעובר...' אך אנו לא הזדרזנו ובדקנו שהכל הולך לאשורו. ועל כל צוות של שוחטים מינינו מפקח נוסף שיבדוק [מה שאינו בנמצא במערכות כשרות אחרות].

ולדוגמא בדקנו את כל המסלול של מליחת הבשר, שיש בה הרבה הלכות. והנה כיום יש מכונות גדולות מאוד שחלקם מתבצע אוטומטית וחלקם - ידנית. ואמנם ב"ה למדו הלכות מליחה, ויש מסלול של מליחה שפועל כך כבר שנים, ועם כל זאת בדקנו את הדברים וראינו שגם בדיני מליחה יש מה לתקן. ודוגמא לכך היא ההלכה שבמליחה צריך קודם להשרות את הבשר או העוף במים, ולאחר מכן מנערים אותו ומולחים אותו. ושם יושבים שני גויים בכפפות, וכשהעוף יוצא מן המיכל של המים, האחד מיד מולח אותו מכל הכיוונים ומיד לאחריו השני עושה גם כן כך, ועל ידם יושב משגיח המפקח על כל עבודתם ודואג שימלחו כל עוף כמו שצריך.

ואחד מן הבד"צים עורר שלכאורה יש כאן בעיה, שהלא העוף נמצא בתוך מיכל המים והמיכל מתמלא דם, אם כן המיכל במיכל של המים נעשים אדומים מרוב דם, ממילא כשהעוף יוצא עדיין יש דם שדבוק בו. ואמנם אין בזה כל בעיה בהלכה. אך אם רוצים להחמיר בזה יש לזרז את תחלופת המים שבמיכל. אכן זה כרוך בעלויות נוספות.

והנה כאשר ביקרנו באחת מן המשחטות בארץ ראינו שהמציאו רעיון להתגבר

לקראת הימי הנוראים מלבד מה שמשתדלים אנו להימנע מעבירות, אנו פועלים לאסוף זכויות. ולפעמים עוברים על ידינו דברים חמורים שאיננו שמים לב אליהם, ופעמים שאף חושבים שמקיימים הם מצוה ובפועל עושים איסורים. ובכל מהלך החיים צריך לבחון את עצמו היטב על מעשיו.

ויש לכך דוגמא חשובה שיש לה השלכה חשובה לכל ימות השנה. מרן השלחן ערוך כותב (סי' תקפג ס"ב) שבראש השנה לוקחים ראש של כבש ואומרים 'יה"ר וכו' שנהיה לראש ולא לזנב, וזכר לאילו של יצחק אבינו'. ומי שראה כבש יודע שגופו מלא שומן אך ראשו קטן יחסית, והנה כיום כולם ב"ה רוצים לקיים את המנהג הזה, ויש ביקוש גדול לראש של כבש בתקופה זו ואין הקומץ משביע את הארי, ומשך שוחטים כבשים רבים מכל ימות השנה, ומייבאים הרבה מחו"ל. וכמובן שכאשר השחיטה מרובה יותר יש לחשוב על כל פרט ולא להזניח אף הלכה, וזה בסדר. אך בפועל 'פחז כמים אל תותר' ומרוב המהירות והבהירות לספק ראשי כבשים לציבור פעמים שבאים לידי פזיזות ומהירות שאחריהם מי ישרנו! ולכן אאמו"ר מרן זצוק"ל היה מתריע ברבים שאין זה מצות עשה מן התורה לאכול ראש של כבש, אפשר לאכול גם ראש של בקר, שבשרה הוא הרבה יותר זול, ויש שם כמות גדולה יותר של בשר, ואין חששות של כשרות כמו ראש של כבש, כיון שניתן להשיג בשר ראש של בקר חלק בית יוסף בשפע. כיון שיש הרבה יותר בשר בקר חלק מאשר בשר כבש. ובמשך שנים רבות אאמו"ר לא היה אוכל ראש של כבש בליל ראש השנה, רק ראש של בקר. וכך היה מורה לרבים, והיה מודיע גם שלא לומר שהוא זכר לעקידת יצחק.

בני אשכנז נוהגים לאכול ראש של דג, ובזה יש מעלה לכאורה שהרי אפשר לומר על זה 'שנפרה ונרבה כדגים'. הספרדים לא נהגו לאכול ראש של דג בראש השנה משום שכתוב בספר נחמיה (יג, טז) "דאג" והוא נשמע לשון דאגה. אכן כתבו האחרונים (הגאון רבינו חיים פאלאג'י בספר רוח חיים סי' תקפג סק"ה וראה עוד בספר כף החיים שם סק"ט) שאם חל ראש השנה בשבת, מי שהרגלו כדעת המקובלים לאכול דגים בראש השנה שחל בשבת, שיאכל גם בליל שבת זו דג, ואין לשנות. והעיקר שהמנהגים לא יהפכו למכשול, הרי אנחנו רוצים לחפש טוב לעצמינו ולא להזיק. ועל כך אמרו חכמינו (אבות פ"ב מ"א) 'הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר מצוה כנגד הפסדה'.



א. זמן קריאת שמו"ת לכתחילה

בערב יום הכיפורים יש מצוה להרבות באכילה ושתייה. הגמרא במסכת ברכות (ת. אומרת לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום. והיינו שבכל ערב שבת צריך לקרוא פרשת השבוע שנים מקרא ואחד תרגום. 'וכל המשלים פרשיותיו עם הציבור משלימים לו ימיו ושנותיו'. זו לא ברכה של איזה 'באבא', זוהי הבטחת חז"ל למקפידים לקרוא שמו"ת.

ושם הגמרא מספרת, שרב ביבי בר אבבי סבר לקרוא את כל השמו"ת של השנה ב'מעלי יומא דכיפורי'. כנראה היה טרוד בגירסא ובלמודיו, והיה קשה לו להפסיק בכל שבוע לקריאת השמו"ת. ואמר לו חייא בר רב מדיפתי, הרי כתוב בברייתא על הפסוק (ויקרא כג, לז) 'ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש בערב' - וכי בתשעה מתעניין והלא בעשרה מתעניין, אלא לומר לך: כל האוכל ושותה בתשיעי - מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי. והגמרא ר"ל שם מוסיפה שביבי בר אבבי סבר לאקדמינהו, דהיינו שחשב לקרוא את השמו"ת של שבת אחת בכמה שבתות, ועל כך אמר לו ההוא סבא - 'תנינא ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר'.

משכך יש להקפיד לסיים את קריאת השמו"ת עד זמן מנחה גדולה של שבת, והיינו חצי שעה לאחר חצות היום. והתוספות (ד"ה יסליס) מביאים מדרש שאומר שרבי הקדוש ציוה לבני ביתו שלא יישבו לאכול סעודת שבת בבוקר עד שיקראו שמו"ת.

ב. קריאת שמו"ת לאחר מנחה גדולה בשבת

יש מחלוקת אם לא קרא את השמו"ת עד מנחה גדולה. לדעת מרן השלחן ערוך (סי' רפ"ה ס"ד) עבר זמן קריאת שמו"ת. אולם בדיעבד יש לסמוך על הראשונים שסוברים שגם לאחר זמן מנחה גדולה יש לו תשלומין. ויש אומרים שיש לו תשלומין עד סעודה שלישית, ויש אומרים שיש לו תשלומין עד שמחת תורה.

ג. הזמן הראוי לקריאת שמו"ת

ובענין תחילת זמן קריאת השמו"ת של פרשת השבוע יש גם בזה מחלוקת. יש אומרים מזמן מנחה גדולה של השבת הקודמת מתחיל זמן הפרשה החדשה. ויש אומרים שמיום ראשון כיון ששבת הוא שייך לקריאה שקראו בשחרית (ראה בדברי מן ס"ס ג), ויש עוד דעות שונות. ולפי רבינו האר"י יום שישי הוא הראוי ביותר לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום. יש שנוהגים על פי המקובלים לקרוא ביום שישי אחר הצהריים, אולם יש עדויות על רבינו האר"י שהיה נשאר לאחר תפילת שחרית כשהוא עטוף בטלית ועטור בתפילין לקרוא שמו"ת. וכיום רוב המקובלים נוהגים לקרוא ביום שישי אחר הצהריים.

ומי שלא קרא ביום שישי הזמן הראוי ביותר הוא ביום שבת בבוקר, ואם יודע שלא יוכל לקרוא בזמן זה, שיקרא בליל שבת.

וזכורני שאמור"ר מרן זצוק"ל היה נוהג לקרוא את הפרשה שמו"ת בליל שבת או בשבת בבוקר קודם תפילת שחרית.

היו קהילות בישראל בתחילת תקופת הראשונים לפני כ-800 שנה ומעלה [ואולי אף בתקופת הגאונים], שהיו נוהגים להפסיק לאחר תפילת שחרית והיו קוראים כל הציבור יחד את הפרשה שמו"ת, ולאחר מכן היו קוראים את הפרשה מתוך הספר תורה. כיון שאין כל קשר בין המצוות הללו והינם שתי מצוות שונות.

כמו כן היו קהילות שהיו באים כולם לבית הכנסת קודם שחרית לקרוא שמו"ת, אך לא היה זה מנהג טוב, כיון שבכך היו מאחרים את התפילה.

ד. טעמי מצות האכילה בערב יום הכיפורים

והנה מדברי הגמרא הנ"ל מתבאר שיש מצוה להרבות באכילה ושתייה בערב יום הכיפורים, ונחלקו הראשונים מהו טעם המצוה הזו. הרא"ש (יומא פק"י סי' כז) והטור (סי' מל) כותבים שהוא משל למה הדבר דומה לבן מלך שהמלך רצה לחנכו ומשכך ציוה עליו לצום יום אחד, אך כיון שהמלך אוהבו ודואג לשלומו, ציוה עליו להרבות באכילה ושתייה בערב הצום כדי שיהיה לו כח לצום. כן הוא גם במצוה זו, הקב"ה ציוה עלינו להרבות באכילה ושתייה כדי שיהיה לנו כח ולא נסבול מחמת הצום.

לעומת זאת בעל שבולי הלקט (סי' קז) מבאר טעם מצוה זו בהיפוך, שכיון שהתורה ציותה "ועיניתם את נפשותיכם" משמע שהמצוה היא העינוי שיהיה

על החשש הנ"ל, והוא שיש כמין ממטרה שמתירה זרם מים חזק על העוף או הבשר לפני שמגיע אל המליחה בעצמה, ומיד לאחר ההתזה הזו בא הממונה הגוי ומולח את העוף או את הבשר. אולם דא עקא שלאחר כמה דקות בדקנו את העופות שנמלחו, וראינו שכמעט ואין מלח על העוף! וגם כשפתחנו אותו כך היה שכמעט ולא היה עליו מלח. והתברר שכיון שהם מולחים את העוף מיד לאחר שטיפתו, והעוף רטוב כולו, המלח שמולחים אותו נמס מיד, וממילא מליחה זו אינה מליחה. הרמ"א בהגה כותב בפירוש שיש לנער את העוף מן המים קודם המליחה, ואם רוצים לעשות המצאה כזו להתיז מים על העוף יש לעשות זאת בריחוק מה מן המליחה, כדי שעד שיגיע העוף לשלב המליחה הוא יהיה יבש מן המים.

הנה לנו שעדיף היה לבטל את אותו רעיון שהוא לחומרא, ולקיים את המליחה כפי הנהוג להשרות את העוף או את הבשר במיכל של מים, ורק להאיץ את תחלופת המים בתוך המיכל, וגם אם לא אין בזה כל חשש מצד ההלכה, משום שכמות הדם המתערבבת במים במיכל היא כמות מועטה לעומת המים ואין לחשוש לזה. וזו רק דוגמא קטנה לחשיבות מערכת הכשרות.

כמו כן בשחיטת בשר בקר ההקפדה חשובה אף יותר. וכגון בבדיקת הסכנים קודם השחיטה, שבשחיטת עופות אם הסכין מהודרת, על פי רוב אין כל חשש, כיון שבדרך כלל אין תקלות תוך דקות מועטות. וגם בלאו הכי במערכת הכשרות בד"ץ 'יחווה דעת' השוחטים מתחלפים כל חצי שעה, חציים שוחטים בפועל, וחצי בודקים את הסכנים ומשחזים אותם. וכשמתחלפים הם באים ערוכים לשחיטה. אולם כששוחטים בקר, פעמים רבות השחיטה פוגמת את הסכין, וכגון שהסכין פוגעת בעצם ונפגמת מיד, ולכן צוות שיוצא לשחיטה צריך להצטייד במלאי רב של סכנים. ועליהם לבדוק ולתקן את הסכנים כראוי כבר מיום קודם.

וכיום אנשים מדברים על הנושא של סירכות ובדיקת הריאות, ואכן הוא חשוב לאין ערוך, אך לא פחות חשוב הוא נושא הסכנים, ולכן בכל צוות של שוחטים צריך שיהיה בודק פנים מצויין, וצריך גם שיהיה מפקח ראוי, וכמו כן צריך שם ראש צוות ירא שמים, שידע להנהיג את הצוות ולקבל החלטות, ואנחנו הוספנו מעבר לכל האמור, מפקח נוסף, וכמו בעופות כך גם בבשר.

וצריך לדעת מכל העניין הזה, שפעמים ואנו מקפידים על דברים שאינם חשובים כל כך, אך את הדברים החשובים באמת אנו מזניחים. וכמו שמספרים על איזה כולל, שאחד מהאברכים הביא מביתו קרטון חלב והניחו במקרר של הכולל, בצהריים כשפתח את המקרר וראה שמישהו חמד לו את החלב ולקח חלק מהחלב בבקבוק, האברך חרה לו על כך, ולמחרת כשהגיע כתב על בקבוק החלב "פרטי". אולם כשבא בצהריים ראה ששוב פעם, כמו אתמול כך היום, כמעט ולא נותר לו חלב לשותות. ביום השלישי כשהביא עימו את החלב כתב עליו באותיות גדולות "גזל", אולם גם זה לא עזר, ובצהריים ראה שלא נשאר לו כמעט כלום. והנה ביום הרביעי כשהביא עמו את החלב חשב לעצמו ועלה בדעתו רעיון חדש, הוא כתב על הקרטון "חלב נכרי", וכאשר בא בצהריים לשותות את החלב גילה שהחלב נותר כפי שהשאירו בבוקר... לא לקחו ממנו כלל. ואז באו לפניו הגנבים ששתו לו מהחלב אתמול ושלשום והתלוננו לפניו: 'למה לא אמרת לנו שהוא חלב נכרי? הכשלת אותנו...!' על גזל דאורייתא אינם חוששים, אולם על חלב נכרי מיד מזדקקים...

ואני חוזר ואומר, אנחנו באמת משתדלים ועושים כל מה שאפשר וככל יכולתנו, בכדי להוציא תחת ידינו בשר ועופות כשרים ומהודרים למהדרין מן המהדרין, ואנחנו מדקדקים בכל הדקדוקים שאפשר כדי להוציא דבר מתוקן. ואנחנו גם משתדלים שהמחירים יהיו זולים למרות שעם הדקדוק וההקפדה מחיר העופות והבשר עולה, כיון שהכמות היא יותר קטנה. ואף על פי כן סיכמנו עם המשווק שלנו שהמחירים יהיו זמינים ושונים לכל נפש.

ואני מודיע בזאת שאני לוקח אחריות על כל הנושא של השחיטה, ואני אומר בפירוש "יאכלו עניים וישבעו" ואין יותר כשר מזה, למהדרין מן המהדרין. ואני ממליץ לכל אחד לקנות מזה, ואם יש למאן דהוא הערה או הארה כל שהיא שיפנה אלינו, בכדי שנתקן את עצמינו. ובעז"ה אנו מתכוונים להרחיב את מגוון המוצרים יותר ויותר בכדי לספק את הביקוש למוצרי מזון מהודרים ביותר.

מחמת הצום, וזה ידוע שמי שממעט באכילה ושתייה קל לו יותר לצום, אולם מי שמרבה באכילה ושתייה הצום קשה עליו הרבה יותר. הגמרא אומרת 'שינוי וסת תחילת מחלה היא'. כאשר משנה מהרגלי אכילתו, התענית הופכת להיות קשה הרבה יותר.

ה. תוספי תזונה להקלת הצום

והנה על פי דברי השבולי הלקט הללו, אני רוצה להתריע נגד כל מה שמוכרים כיום תוספי תזונה להקלת הצום, ובמיוחד החילוניים, שעד שסוף סוף הם מתענים מחפשים כל מיני דרכים להעביר את הצום, וכמו כן בערוצי הרדיו החרדיים מביאים כל מיני רופאים ותזונאים שיסבירו איך להתענות באופן שלא יקשה מדאי, והרי בצום כיפור עלינו להתענות ולענות את עצמינו, ולא לחפש דרכים להקלת הצום. אכן במעוברות ומיניקות, וכן אנשים חלשים מטבעם או חולה שאין בו סכנה, שיש חשש שאילולא אותם תוספי תזונה יקשה עליהם להתענות ואפשר ויבואו למצב בו עליהם לשבור את הצום ודאי שעליהם לקחת תוספי תזונה אלו, ועלינו להקל מעליהם את קושי הצום.

ואפשר לומר, שגם הרא"ש מחד גיסא ומאידך השיבולי הלקט, שכל אחד אמר טעם הפוך, למעשה אין כאן כל מחלוקת, שהנה יש את הרגשת ותחושת האדם, שאמנם הוא בריא בגופו אך הצום קשה עליו מאוד, והנה אם אוכל בשפע בערב הצום מבחינת גופו הוא בריא הרבה יותר ומוכן יותר לקראת הצום, לא נתמעט חלבו ודמו כיון שהרבה באכילה, ועל כך הרא"ש דיבר שיש להרבות באכילה מחמת בריאותו שיהיה מוכן לצום. אולם השבולי הלקט דיבר שירבה באכילה בכדי שיקשה עליו העיכול וממילא תקשה עליו התענית. וזה דבר ידוע הוא שבוקר יום הכיפורים הוא הזמן הקשה ביותר בצום משום שהוא הזמן שהאוכל מתעכל במעי.

ו. טעם שלישי למצות האכילה

השפת אמת (נחליושים ליומא פא.) אומר עוד בעניין טעם מצות ריבוי האכילה בערב יום הכיפורים, שכשאדם רעב הוא נרגז יותר ואין לו מצב רוח כל כך [וכמו שיש אנשים שלא מוצאים זמן לשאול את הרב שאלות ולהתייעץ מלבד בצאת הצום של יום הכיפורים... ויש לומר להם שהם אולי מלאכים אך הרב לא מלאך... תן לו ללכת לאכול] לעומת זאת כשאדם שמח הוא במצב רוח הרבה יותר טוב, וכמו שכתוב בפסוק (כ"ה ג, ז) 'ויאכל בעז וישת וייתב ליבו', וכיון שאדם במצב רוח טוב יותר הוא נעשה מפויס הרבה יותר, וכיון שעבירות של בין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו, ואז כשאוכלים ושותים ובאים לבית הכנסת קל לכל אחד להתפייס עם חבירו, וכך באים אנו שלמים ליום הדין.

ז. מצות אכילה בערב יום הכיפורים מהתורה או מדרבנן

יש נידון אם מצות האכילה בערב יום הכיפורים היא מצות עשה מן התורה או מדרבנן. מדברי המגיד משנה (פ"א מהלכות שמיטת העשור ה"ז) שמביא את המצוה הזו, נשמע שסבר שהיא מצוה מדאורייתא. והנה הרמב"ם בעצמו אינו מזכיר את מצות אכילה בערב יום הכיפורים בהלכות יום הכיפורים. והמהר"י בן לב (נפסקו הראשונים דף קמ"ב) מקשה עליו, ומבאר שכיון שהגמרא במסכת ראש השנה (ט.) דורשת מהפסוק 'ועיניתם את נפשותיכם' לדרשה אחרת, כנראה שהרמב"ם לא סבירא ליה הלכה זו כלל, ולכן לא כתבה.

הלחם משנה (ס"ט) מביא את דברי המהריב"ל ומקשה עליו, דאמנם הרמב"ם לא הזכיר הלכה זו בהלכות יום הכיפורים, אך הזכיר את ההלכה הזו בהלכות נדרים [ואכן צ"ע למה לא הביא את ההלכה בהלכות יום הכיפורים אך אין זה שלא פסק את ההלכה הזו כלל]. שם בהלכות נדרים (פ"ג הלכה ט) מביא הרמב"ם הלכה במי שנדר לצום, והנה ביום שקיבל על עצמו לצום חל יום שצריך לאכול בו, כגון שקיבל לצום בכל יום שני, והנה ביום שני אחד חל ראש חודש, אם נדרו דוחה את ראש חודש או שמא ראש חודש דוחה את נדרו. והרמב"ם פוסק שם על פי מה שכתוב במסכת ראש השנה (ס"ז ו"ל): 'וכן הנודר שיצום יום ראשון או יום שלישי כל ימיו, ופגע בו יום זה והרי הוא יום טוב או ערב יום הכפורים הרי זה חייב לצום, ואין צריך לומר ראש חודש. פגע בו חנוכה ופורים ידחה נדרו מפני הימים האלו, הואיל ואיסור הצום בהם מדברי סופרים הרי הן צריכין חזוק וידחה נדרו מפני גזירת חכמים'. והמתבאר בדבריו, שחנוכה ופורים הינם מדרבנן והן צריכים חיזוק, לעומת ראש חודש וערב יום הכיפורים שהם מדאורייתא וכיון שכך אינם צריכים חיזוק.

מזן בכסף משנה שם והרדב"ז בפירושו שם וגם בתשובותיו (ח"ה לטו"ת הרמב"ם סימן ק"ג) מעירים על דברי הרמב"ם, שהנה מצות אכילה בערב יום הכיפורים

יש לה פסוק וממילא יש בה איסור תענית, וכמו כן איסור תענית ביום טוב יש לו פסוק, אולם איסור תענית בראש חודש אין לכך כל מקור מהתורה, ומזין לו להרמב"ם שיש איסור תענית בראש חודש. ולפיכך מסיקים הכסף משנה והרדב"ז, שגם המצוה לאכול בערב יום הכיפורים וביום טוב אינן מצוות מדאורייתא, אלא רק יש להם אסמכתא מהתורה, ע"ש. ונראה שיש בזה מחלוקת בין גדולי רבותינו הפוסקים, ומזן הבית יוסף מדבר בנושא, וגם בדברי הרדב"ז יש סתירה (נ"ל ס"ט פ"ה) ואכמ"ל. ולמסקנא נראה שאיסור תענית שבערב יום הכיפורים הוא איסור דאורייתא.

ח. ההבדל בין נדר לשבועה

יש להעיר עוד, שהנה הרמב"ם בהלכות נדרים מדבר במי שנדר, ועל כך יש מקום לדון בדבריו אם סבר שמצות האכילה הוא מדאורייתא או מדרבנן. אך אם מדובר שנשבע, ודאי שהוא תלוי אם מצות האכילה היא מדאורייתא או מדרבנן. כיון שההבדל בין נדר לשבועה, שנדר הוא איסור "חפצא" והיינו שאוסר את החפץ עליו, לעומת זאת שבועה הוא איסור שמביא על עצמו והיא תלויה ב"גברא", שהאדם אסור בחפץ זה. ויש בכך הרבה הבדלים להלכה אם האיסור הוא בחפצא או בגברא. ולדוגמא במי שנשבע לבטל מצוה, ששבועתו אינה חלה כיון שהוא מושבע ועומד מהר סיני. דהיינו הקב"ה השביע אותנו בהר סיני לשמור את כל המצוות. ומשכך כמו שאם אדם ישבע שבועה, ולאחריה יישבע שבועה הפוכה מזו, שהשבועה השניה הרי היא שבועת שוא וילקו אותו על כך, כך גם כשנשבע לבטל את המצוה ילקה על כך שהרי הוא מושבע ועומד מהר סיני לקיים את המצוה הזו.

לעומת זאת אם יאמר אדם שכל המצוות שבעולם אסורות עליו, אין זו שבועה אלא נדר כיון שאסר את החפצא עליו ולא את עצמו - הגברא - על המצוות הללו. ואין לו תקנה אלא התרת נדרים.

ט. נדר או נשבע לבטל מצוה דרבנן

יש לדון אם נדר או נשבע לבטל מצוה מדרבנן, שהנה בגמרא נזיר (ז.) איתא מחלוקת בין רש"י לתוספות אם קידוש על היין בשבת הוא מהתורה או מדרבנן. שלדעת רש"י (ד"ה ור"ה) הוא מהתורה, ולפי זה אם נשבע שלא לקדש על היין, שבועתו שבוטעת שוא כיון שמושבע ועומד מהר סיני. [אמנם יש מקשים, מפני נחשב כשבועת שוא, הלא יכול לבקש מאחר לקדש על היין ויוציאו ידי חובה. וכמו כן מקשים שהלא השבועה היא על שתיית היין והיינו רביעית, אז שישתה רוב רביעית. ורבותינו האחרונים דנים בזה הרבה ויש בזה ביאורים שונים ואכמ"ל.]

לעומת זאת שיטת תוספות (ד"ה מא"י) היא שקידוש מדאורייתא הוא בדברים אך הקידוש על היין הוא מדרבנן. וחכמים הסמיכו זאת על הפסוק שאומרים בהפסרת 'שובה ישראל' (הושע י"ז, ח): 'זכרו כיון לבנו' ועל הפסוק (שיר השירים א, ז) 'נזכרה דודך מיי'. ולפי תוספות כיון שנשבע שלא ישתה יין, ושתיית היין בקידוש הוא מדרבנן, שבועתו חלה, משום שסברו שאם נשבע לבטל את המצוה בדיני דרבנן שבועתו חלה. והתוספות שם גורסים בגמרא "וכי מושבע ועומד מהר סיני?!" דהיינו שבמצוות דרבנן אין את הטעם שהוא מושבע ועומד מהר סיני כיון שהם מצוות שבאו לאחר מכן על ידי תקנות חז"ל.

וכיון שרואים שבשבועה לבטל מצוות דרבנן השבועה חלה ואין אומרים שהוא מושבע ועומד מהר סיני, יש לנו ללמוד בדברי הרמב"ם שאכילה בערב יום הכיפורים היא מצוה מדאורייתא, ומשכך אין שבועתו חלה. ואכן מבואר בדברי מרן השלחן ערוך בפירוש (ס"י פ"ח ס"ז) ששיטת הרמב"ם היא שהמצוה לאכול בערב יום הכיפורים היא מדאורייתא, שכתב וז"ל: 'אם נשבע להתענות כך וכך ימים ואירע בהם ראש חודש, השבועה חלה עליו מטעם איסור כולל. ואם נשבע בפירוש להתענות בראש חודש, נראה לי שחלה עליו שבועה כיון שאינו אלא מדרבנן. אלא שמדברי הרמב"ם נראה לכאורה שהוא מדאורייתא'. ע"כ. ומזן חוזר על כך בסוף סימן תקע (ס"א) ושם כתב שמדברי הרמב"ם נראה שהוא של תורה גם לגבי אכילה בערב יום הכיפורים, ע"ש.

ואמנם בדברי מרן בכסף משנה נראה שיש מקום לפלפל מהי כוונת הרמב"ם, אולם כיון שבשלחן ערוך כתב כך וקיבלנו את הוראות השלחן ערוך, כך הוא הנכון בדברי הרמב"ם.

ויש לדקדק עוד בלשון מרן השלחן ערוך שכתב "אלא שמדברי הרמב"ם נראה וכו'" ולא כתב שיש אומרים וכו' ומשמע שהוא חושש לשיטת הרמב"ם בזה שאכילה זו היא מדאורייתא.

י. תענית חלום בערב יום הכיפורים

ויש לדון לגבי אם מותר להתענות תענית חלום בערב יום הכיפורים. שהנה תענית סתם בשבת אסורה לדעת כל הפוסקים, ולדעת רובם הוא איסור מדאורייתא, כיון שהוא מבטל את מצות עונג שבת שהוא מצוה מדאורייתא [ונתבאר הדברים באורך בעלון 53]. וכמו שכותב הרשב"א בתשובה ח"א (סימן תל"ד) בדעת הרמב"ם שעונג שבת היא מצוה מדאורייתא והצום בשבת הוא איסור מדאורייתא.

אולם לגבי תענית חלום מותר להתענות בשבת וכמו דאיתא בגמרא שבת (נ"א). והיינו שכל תענית יש לקבלה במנחה ביום הקודם לה מלבד תענית חלום, שעליה נאמר שם "יפה תענית לחלום כאש לנעורת", והיינו שאם חלם חלום רע התענית 'גומרת' אותו. ואומרת הגמרא "ובו ביום ואפילו בשבת", והיינו שהתענית שטובה היא לחלום היא דוקא כשכאה באותו היום שחלם. וכבר ביארנו שלא בכל חלום יש להתענות, אך אם חלם חלום שאכן הוא חייב להתענות, שמותר לו להתענות בשבת וביום טוב. ויש לדון אם כן הוא הדין לגבי ערב יום הכיפורים או לא.

והנה הרמ"א כותב (סי' תל"ד ס"א) שאסור להתענות תענית חלום בערב יום הכיפורים. ויש כמה ראשונים שכותבים כן בפירוש. אולם מרן השלחן ערוך בסוף הלכות תענית (סי' תתקס"ח) כותב לגבי מי שהתענה תענית חלום ביום שאסור להתענות בו כגון בשבת שעליו להתענות תענית לתעניתה, ושם כותב בדבריו וז"ל: 'המתענה תענית חלום ביום טוב או בחולו של מועד, או בראש חדש, או בחנוכה ופורים, או בערב יום הכפורים צריך למיתב תעניתא לתעניתה, כדין המתענה תענית חלום בשבת'. ע"כ. ומשמע מדבריו שמתענים תענית חלום בערב יום הכיפורים כדין שבת, ורק צריך להתענות תענית לתעניתה, ודלא כדעת הרמ"א.

יא. מחלוקת מרן השלחן ערוך והרמ"א

וכבר רבים מביאים את דברי מרן השלחן ערוך והרמ"א ומפלפלים בדבריהם,

אולם אני רוצה לומר שאין באמת מחלוקת ביניהם. שהנה אין ספק שטעם מצות אכילה בערב יום הכיפורים הוא מחמת הצום שלמחרת. והנה בחוצה לארץ נוהגים בכל הימים טובים לעשות שני ימים טובים מלבד ביום הכיפורים שעושים רק יום אחד, והטעם הוא משום שהוא קשה מאוד ואין מי שיכול לעמוד בזה. והטור (סי' תל"ד) מביא שהיו כמה חסידים קדמונים שהיו נוהגים בזה ויש בזה נידון רחב אם יכולים לבטל את מנהגם או לא, ואין זה פשוט כלל. אך אנו כיום איננו נוהגים בזה, וכמעט ולא ראינו בדורות האחרונים מי שנוהג לצום יומיים ביום הכיפורים. ויסוד הטעם הוא, שאם הוא צם בתשיעי ובעשירי מחמת ספיקא דיומא, וביום העשירי הוא כבר לא החזיק מעמד והוצרך לשבור את הצום, הרי שהוא שוגג קרוב למזיד בכך שאכל ביום הכיפורים. והמתבאר שהאכילה בערב יום הכיפורים קשורה היא ליום הכיפורים עצמו, ועל כל אומר הרמ"א, שאסור להתענות תענית חלום בערב יום הכיפורים, משום שאמנם אין מניעה בזה כשם שאין מניעה להתענות תענית חלום בשבת, אך כיון שצריך להשלים את הצום כראוי ועליו להכין עצמו לתענית לכן אסור לצום.

לעומת זאת מרן השלחן ערוך אינו כותב שצריך להתענות כפי שכתב בהלכות תענית חלום בשבת, ורק כתב שמי שמתענה צריך למיתב תענית לתעניתו, אבל באמת אם יבוא וישאל קודם לכן - יש להורות לו שלא יצום, והסיבה כדי שלא יבוא לכלל מצב שלא יוכל להשלים את הצום כראוי עד סופו. ואין כל מחלוקת ביניהם.

יב. אכילה לשם שמים

והנה כפי שהתבאר מצוה להרבות באכילה ושתיה בערב יום הכיפורים, ומאידך מצוה להתענות ביום הכיפורים. והנה אם נשאל מה יותר קל לקיים ודאי שיאמרו שאכילה ושתיה קל יותר לקיים. גם אוכלים ושותים ונהנים וגם מקיימים מצוה, זוהי התורה הקדושה שלנו - תורת חיים. אבל באמת הקושי הגדול הוא לעשות כל מעשה לשם שמים, וכשאדם מתענה קל לומר שהתענית היא לשם שמים, הוא הרי לא נהנה מהצום, הוא מקריב חלבו ודמו ומתייסר, ואומר לקב"ה הנה תראה צמתי לשם שמים, לכבודך. אך כשאדם אוכל ושותה ונהנה, ואומר שאכילתו היא לשם שמים הלא זה מגוחך, הרי לקיים מצות עונג שבת לשם שמים אין



בשורה משמחת לציבור בני התורה

הננו להודיע לציבור בני התורה המקפידים בהידור והדבקים במורשתו ובמסורתו של מרן מאור ישראל רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל כי הצלחנו בס"ד לארגן מכירת עופות וחלקי עופות בכשרות המהודרת של בד"צ 'חוח דעת' בנשיאותו של הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט"א במחירי עלות מוזלים במיוחד!

חזה עוף: 25.00	כבד: 19.90	כרעיים: 24.00
שניצל: 28.00	כנפיים: 11.90	ירכיים: 24.00
שוקיים: 25.00	עוף שלם: 19.90	פרגיות: 53.00

מחירון נקיים

ועד הכשרות 'חוח דעת' בנשיאותו של הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט"א הוקם ע"י רבני קהילות ודיינים מומחים מתלמידי מרן, המיישמים את פסקי מרן זצוק"ל בצורה מוקפדת ומדויקת הלכה למעשה.



טל: 052-7678911, 058-5401402

058-5401402

מיל: 052-7678911

md10527678911@gmail.com

להזמנות:



שהחיינו!

ממשיכים את מורשתו של מרן

בשורה משמחת לציבור בני התורה המקפידים בהידור והדבקים במורשתו ובמסורתו של מרן רשכבה"ג רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל מהיום ניתן להשיג בחנויות וברשתות השיווק המובחרות עופות וחלקי עופות בכשרות המהודרת של בד"צ 'חוח דעת' בנשיאותו של הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט"א



ועד הכשרות 'חוח דעת' בנשיאותו של הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט"א הוקם ע"י רבני קהילות ודיינים מומחים מתלמידי מרן, המיישמים את פסקי מרן זצוק"ל בצורה מוקפדת ומדויקת הלכה למעשה.

6730

למתקשרים מחו"ל:
+972732496730

קו ההוראה העולמי

תלמידי מרן זצוק"ל

משיבים לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה

